

Nr. 204 Grundsätze der Haushaltsgestaltung für die Neureichsgaue. 28. November – 26. Dezember 1939

R 43 II/760, Bl. 56–58 (a., d.), 36–44 (b.); R 2/11420, Bl. 84 (c.)

Beginn:
Beginn:

a.: Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 28. November 1939¹

Betr.: Haushaltsgestaltung für die Reichsgaue der Ostmark im Rechnungsjahr 1940.
Unter Bezugnahme auf die persönliche Besprechung zwischen Ihnen und Staatssekretär Dr. Stuckart vom 21. November 1939² fasse ich meine Stellungnahme zur Haushaltsgestaltung in der Ostmark als Vorbereitung für die von Ihnen vorgesehene Chefbesprechung³ nochmals wie folgt zusammen:

I. Wie ich bereits bei den Verhandlungen über diesen Gegenstand im November 1938⁴ zum Ausdruck gebracht habe, muß ich die Aufstellung eines besonderen Territorialhaushalts für die Reichsgaue der Ostmark als staatsrechtlich, verwaltungsmäßig und finanziell verfehlt ansehen. Dies gilt nunmehr in gesteigertem Maße nach der Entwicklung und dem Inhalt der inzwischen erfolgten Reichsgau-Gesetzgebung⁵. Staatsrechtlich spricht gegen den Territorialhaushalt, daß die Aufstellung eines die staatlichen und gaukommunalen Aufgaben der Reichsgaue gemeinsam umfassenden Sonderhaushalts tatsächlich nicht[s] anderes darstellen würde als einen getarnten Länderhaushalt⁶; dies wäre ein offensichtlicher Rückschritt in allen Reichsreformbestrebungen. Es wären dann zwar Gebilde geschaffen, die sich als Reichsgaue bezeichnen, praktisch würde aber der Unterschied zwischen ihnen und den „Ländern“ verwischt werden.

-
- ¹ Abschrift eines Schnellbriefs, dem RMRk am 26. 12. 1939 mit Abschrift des RIM-Schreibens an den RFM vom selben Tag (unten d.) übersandt zur Unterrichtung über „die in dieser Frage maßgeblichen politischen Gesichtspunkte“ mit dem Bemerken, die Verhandlungen mit dem RFM hätten „zu einem vollen Einvernehmen geführt“. R 43 II/760, Bl. 55; auch R 1501/5400, S. 211–214. Von RFM v. Krosigk bearbeitete Ausfertigung: R 2/11420, Bl. 50 f. (APK I 2, Reg. Nr. 24005). Fotokopie: R 1501/5453, S. 39–45.
 - ² Näheres zu dieser Unterredung Krosigks mit Stuckart nicht ermittelt.
 - ³ Zu dieser Chefbesprechung lud der RFM am 29. 11. den RIM, StdF und RKom. Bürckel auf 7. 12. 1939, 10 Uhr ein; R 2/11420, Bl. 45.
 - ⁴ Den Anstoß hatte der Vorschlag des RFM im Schreiben an den RIM vom 31. 10. 1938 gegeben, es für die Reichsgaue der Ostmark vorerst bei „Landeshaushaltsplänen“ zu belassen: ARH V, Nr. 227 Ziff. II. Hiergegen war StS Stuckart in einer Sitzung im RIM am 23. 11. aufgetreten: Die staatl. Verwaltungen der Ostmarkgaue und des Sudetengaus seien ab 1939 in die Etatpläne der Reichsressorts einzubauen und Gauhaushalte nur für den Selbstverwaltungssektor zu belassen: „Die Aufstellung von Länderhaushalten bedeutet für die Reichsreform einen Rückschritt, der nicht verstanden wird und politisch auch nicht tragbar ist.“ R 2/11420, Bl. 11 f. Frick hatte diese Position gegenüber dem RFM am 2. 12. bekräftigt: Die neuen Reichsstatthalter erwarteten keine „am Grundgedanken der Länderverwaltung festhaltende Regelung“, vielmehr „eine endgültige, dem Ziele der Reichsreform entsprechende und in dieser Richtung zugleich beispielgebende Lösung“. Ebd. Bl. 14–16. Auf einer telefon. ins RFM einberufenen Sitzung vom 19. 1. 1939 schien sich der RIM, getragen vom einhelligen Votum aller Ressortvertreter, schon durchgesetzt zu haben, dennoch verblieb es dann für das Rj. 1939 bei Länderhaushalten. Als Bürckel dies mit Telegramm vom 21. 6. auch für die Zukunft forderte, votierten mit dem RIM (u. Anm. 9) wiederum sämtl. Ressorts dagegen, ausgenommen nur der StdF; ebd., Bl. 29–42. – Zu Haushaltsangelegenheiten der Ostmark 1939, insbes. der Überleitung von Einzelkompetenzen der österr. LaReg. auf die neuen Reichsgaue, s. R 1501/5888.
 - ⁵ *OstmarkG* und *SudetengauG*, beide vom 14. 4. 1939 (RGBl. I S 777, 780); s. Dok. Nr. 69. Ferner der *FüE über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete* vom 8. 10. 1939 (RGBl. I S. 2042); s. Dok. Nrr. 170, 178.
 - ⁶ Mit Marg. des RKabR Killy: „r[ichtig]“.

Verwaltungsmäßig spricht gegen den Territorialhaushalt, daß in diesem Falle nicht nur alle Sonderverwaltungen ihre Personal- und Sachbedürfnisse von dem Territorialhaushalt trennen und auf ihrem eigenen Haushalt ausbringen würden, sondern daß bei allen Reichsverwaltungen das verstärkte Bestreben einsetzen würde, dasselbe Verfahren einzuschlagen, um sich ihren Einfluß zu sichern. Das Ergebnis einer solchen Behandlung wäre also die künstliche Züchtung von Sonderverwaltungen⁷. Auch ich wäre gezwungen, für die Beamten der allgemeinen und inneren Verwaltung ebenfalls diesen Weg zu wählen, da die Personalbewirtschaftung der allgemeinen und inneren Verwaltung gerade unter den heutigen Verhältnissen des verstärkten Personalbedarfs in bestimmten Gebieten und der allgemeinen Personalknappheit einheitlich von der Reichszentrale geführt werden muß, wie es bei den Polizeibeamten schon jetzt der Fall ist⁸.

Finanziell spricht gegen den Territorialhaushalt, daß die in ihm enthaltenen Ansätze vielfach von der Energie und Stoßkraft des einzelnen Reichsstatthalters entscheidend beeinflusst sein werden, ohne daß die nur den Reichsministern mit Wirkung für das ganze Reichsgebiet mögliche und notwendige Planung bei der Verteilung sachlicher Aufgaben voll zum Zuge kommen kann.

II. Aus diesen Gründen darf nur so verfahren werden, daß die Bedürfnisse des staatlichen Sektors der Reichsgaue in den Haushalten der sächlich zuständigen Reichsministerien, die Bedürfnisse der gaukommunalen Verwaltung in dem Gauhaushalt jedes Reichsgaues ausgeworfen werden. Dabei muß für die staatliche Verwaltung Vorsorge getroffen werden, daß die für den einzelnen Reichsgau bestimmten Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres im Wege des Kassenanschlags den Reichsstatthaltern zur Verfügung stehen und diese in der Lage sind, die durch den Reichsetat ausgeworfenen Mittel selbständig und ohne Bevormundung durch die Ressorts zu bewirtschaften⁹. Was die Gauhaushalte angeht, so bin ich bereit, die Feststellung der Haushaltspläne an meine, im Einvernehmen mit Ihnen zu erteilende Zustimmung (§ 3 Abs. 3 der Ersten Durchführungsverordnung zum OMG¹⁰) zu binden, da die Reichsgaue im Wege der Dotation ihre hauptsächlichsten Mittel erhalten. Meine in den gesetzlichen Vorschriften begründete Federführung muß dabei allerdings gewahrt bleiben.

Ich bin der Meinung, daß diese von mir angestrebte und von Ihnen in der kürzlichen Besprechung grundsätzlich bereits als richtig erklärte Etatsgestaltung unter allen Umständen bereits zum 1. April 1940 verwirklicht werden muß. Denn es erscheint politisch unmöglich, nachdem zunächst einmal ein Gauterritorialhaushalt aufgestellt worden ist, später auf ein anderes Verfahren abzukommen. Tatsächlich halte ich die Aufstellung der Etats zum 1. April 1940 auch für durchaus möglich, da die gaukommunalen Aufgaben in allen wesentlichen Punkten feststehen. Eine abschließende und für alle Dauer geltende Festlegung der gaukommunalen Aufgaben ist ohnehin niemals möglich, weil die Aufgaben wechseln und aus den Bedürfnissen des Augenblicks, gerade in der Kriegszeit, immer wieder neue Aufgaben entstehen werden.

III. Hinsichtlich der als Reichsgaue neu in das Reich eingegliederten Ostgebiete wird die Behandlung vom 1. April 1940 ab dieselbe sein müssen wie bei der Ostmark, da die grundsätzliche Beurtei-

⁷ Während gerade der RIM für die neuen Reichsgaue vehement das Prinzip der „Einheit der Verwaltung“ verfochten hatte; vgl. Dok. Nrr. 26, 69, 180.

⁸ Aufgr. des *PolizeibeamtenG* vom 24. 6. 1937 (RGBl. I S. 653); s. ARH IV, Nrr. 96, 106 P. 2.

⁹ Vgl. die Argumentation des RIM gegen den StdF, als dieser mit Schreiben vom 1. 8. 1939 die Forderung Bürckels nach einem Territorialhaushalt für die Ostmark (o. Anm. 4) aufnahm, welcher allein der im OstmarkG verankerten Stellung der neuen RStH wie auch „einer gesunden Dezentralisation“ entspreche: „Dem Streben nach gesunder Dezentralisation wird dadurch Rechnung getragen, daß die in den Haushaltsplan eingestellten Mittel durch Kassenanschläge auf die Reichsgaue verteilt und damit den Reichsstatthaltern zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Aufstellung von Einzelhaushalten bedeutet demgegenüber keine größere Dezentralisation, würde dagegen die Verteilung der Mittel und die Zuteilung der Planstellen erheblich erschweren.“ RIM an RFM, 11. 8. 1939; R 2/11420, Bl. 41 f.

¹⁰ 1. DVO zum *OstmarkG* vom 10. 6. 1939 (RGBl. I S. 995); s. Dok. Nr. 69 Anm. 7. § 3 (3) lautete: „In Angelegenheiten von finanzieller Bedeutung führt der Reichsminister des Innern die Aufsicht über den Reichsgau als Selbstverwaltungskörperschaft im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen. Die Vorschriften über die Fachaufsicht bleiben unberührt.“

lung dieser Frage in den neuen Reichsgauen die gleiche ist wie in der Ostmark. Allerdings wird es hier noch nicht möglich sein, alle Einzelheiten in den Etats der Reichsministerien aufzuspalten, vielmehr wird in größerem Umfange mit allgemeinen Bewilligungen gearbeitet werden müssen. Für die Zeit bis zum 1. April 1940 ist die Frage der zweckmäßigen Haushaltsführung in den Ostgebieten angesichts der ständigen Globalanforderungen der Reichsstatthalter von Beträgen, die für alle möglichen Zwecke (Straßenbau, Kanalisation, Notstandsmaßnahmen usw.) bestimmt sind, ohne daß die für die einzelnen Zwecke vorgesehenen Teilbeträge jetzt schon angegeben werden können, nicht ganz leicht¹¹. Dem jetzt von den Reichsstatthaltern geübten Verfahren steht auf der anderen Seite die Notwendigkeit gegenüber, die Anforderungen immer nur durch das zuständige Ressort erfolgen zu lassen. Zwischen uns besteht Einvernehmen darüber, daß letzteres Verfahren an sich grundsätzlich richtig ist, daß es aber in der jetzigen Übergangs- und Anlaufzeit nicht zu umgehen ist, den Reichsstatthaltern die Berechtigung zur unmittelbaren Anmeldung gewisser Globalanforderungen zuzugestehen.

Frick

b.: Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich an Reichsinnenminister Frick. 8. Dezember 1939¹²

Sehr geehrter Herr Reichsminister!

Unter Bezugnahme auf die gestrige Chefbesprechung¹³ möchte ich meinen Standpunkt über die Haushalte der Reichsgaue in der Ostmark nochmals darlegen.

Mit Rücksicht darauf, daß man es in der Zeit schwerster Entscheidungen nicht verantworten kann, den Führer mit Angelegenheiten zu befassen, die zwar sehr wichtig sind, aber heute doch nur als Streitfragen zweiten Ranges gewertet werden können, sehe ich davon ab, eine Führerentscheidung ausdrücklich zu erbitten. Ich möchte aber aus den gleichen Erwägungen heraus auch Sie, Herr Reichsminister, bitten, hier keine vollendeten Tatsachen für eine künftige Entwicklung zu schaffen, sondern meine Vorschläge zu berücksichtigen, zumal sie der endgültigen Regelung nicht vorgreifen und den verlässlichsten Weg für eine allmähliche organische Klärung in der Frage darstellen, ob die Mittel von dem fachlich zuständigen Reichsministerium oder dem Reichsstatthalter zu bewirtschaften sind.

Ich halte es zum mindesten für verfrüht, bereits jetzt mit aller Schärfe einen Trennungsstrich zwischen Selbstverwaltung und Reichsverwaltung sowie zwischen Selbstverwaltungshaushalt und Territorialhaushalt zu setzen. Es bedarf einer grundlegend neuen Einstellung zu diesen Begriffen, die in der Vergangenheit geprägt wurden.

Die Selbstverwaltung steht aus begreiflichen Gründen zurzeit nicht hoch im Kurs. Ein Verkennen dieser Tatsache müßte zu Fehlschlüssen führen. In der Ostmark sind zwar in der Verordnung vom 17. Juli ds. Js.¹⁴ die Aufgaben der Selbstverwaltung bestimmt, in der Tat aber werden die gesamten Aufgaben des Reichsstatthalters sowohl im staatlichen wie im Selbstverwaltungssektor

¹¹ Aktenmaterial zur Mittelzuweisung und Haushaltsaufstellung für die RG Danzig-Westpreußen und Posen (Warthegau) 1939/40 in: R 2/5113.

¹² Durchschlag der Ausfertigung, von RKom. Bürckel am 8. 12. 1939 an RMRk Lammers übersandt mit dem Bemerken, er sehe in der Haltung des RIM „eine starke Abweichung von den im Ostmarkgesetz festgelegten Grundgedanken“ und messe der Haushaltsfrage großes, zukunftsweisendes Gewicht bei: „Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie im Sinne meines Vorschlages Einfluß nehmen könnten.“ R 43 II/760, Bl. 35. Mit zahlreichen Hervorhebungen durch Lammers wie Killy. Abschrift auch in R 2/11420, Bl. 72–81.

¹³ Oben Anm. 3. Teilnehmerliste s. R 2/11420, Bl. 46, Teilniederschrift nur betr. Eingruppierung der Abt.-Leiter beim RStH ebd. Bl. 47–49. Gesamtniederschrift nicht ermittelt. Sitzungsunterlage für RFM v. Krosigk: ebd. Bl. 52–65; Vorbereitungsmaterial des RIM: R 1501/5453, S. 57–113.

¹⁴ 1. VO über Aufgaben der Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften vom 17. 7. 1939 (RGBl. I S. 1269); s. Dok. Nr. 116.

von einer einheitlichen und ohne Rücksicht auf die Scheidung in Staats- und Selbstverwaltungsaufgaben gegliederten Reichsbehörde erfüllt. In der Ostmark erschöpft sich die Selbstverwaltung also ausschließlich in einer besonderen Regelung der Lastenaufbringung für bestimmte Aufgaben des einheitlichen Aufgabenbereichs. An dieser Sachlage kann auch die Tatsache nichts ändern, daß ein Gauhauptmann berufen wird oder daß beratende Organe, wie die Gauräte, bestellt werden¹⁵.

Die in der Ostmark getroffene Regelung kann nicht das letzte Wort in dem Ausbau der Selbstverwaltung sein. Entweder wird die Gauselbstverwaltung im nationalsozialistischen Geist einen neuen Inhalt und eine neue Ausrichtung erfahren,¹⁶ oder der Begriff Selbstverwaltung ist durch die demokratische Entartung in der Vergangenheit so stark belastet, daß sie liquidiert und durch etwas Neues ersetzt werden muß.

Wenn man so auf Grund der gegenwärtigen Verwaltungsorganisation anerkennen muß, daß die Gauselbstverwaltung etwas Unfertiges und noch Unentschiedenes ist, so muß man mir auch zustehen, daß das Schwergewicht für die Entscheidung im Augenblick bei einer anderen Frage liegt. Es geht um die im Reichsinteresse gebotene richtige Verteilung der Aufgaben, wie sie in der zentralen Reichsregierung und wie sie im Gau vom Gauleiter-Reichsstatthalter zu erfüllen sind. Und es wird gut sein, diese notwendige Klärung nicht mit Begriffen zu belasten, die zwar heute noch halbwegs gültig sind, aber unter ganz anderen staatsrechtlichen und staatspolitischen Voraussetzungen in der Vergangenheit geprägt wurden.

Ich habe – das werden Sie mir zugeben – mit letzter Konsequenz um die Einheit der Verwaltung und um die Stabilisierung des Führungsanspruches der Partei gegenüber dem Staat beim Zustandekommen des Ostmarkgesetzes gekämpft¹⁷. Sie wissen es am besten, daß in diesem Kampf, genau wie jetzt bei der Etatgestaltung, fast alle Ressorts gegen mich gestanden sind. Ich hatte die Möglichkeit, in Ihrer Gegenwart im April ds. Js. dem Führer die Angelegenheit vorzutragen¹⁸. Der Führer hat damals gegen die Ressorts für meine Auffassung der Einheit der Verwaltung und der Stabilisierung des politischen Führungsanspruches eindeutig entschieden. Wenn meine Auffassung in der Ostmark nicht die mir vorschwebende vollkommene Durchführung finden konnte, so lag das lediglich in dem besonderen Größenverhältnis der ostmärkischen Gaue. Ich habe die Genugtuung, daß sich der Gedanke der Einheitlichkeit der Verwaltung nun siegreich durchgesetzt hat. Die Entwicklung im Kriege hat eindeutig gezeigt, wie richtig die vom Führer im April ds. Js. getroffene Entscheidung war, und ich habe bei der Einrichtung der neuen Ostgaue mit Freude festgestellt, wie die einmal zum Siege durchgebrochene Tendenz sich nun folgerichtig auswirkt. Ich bin Ihnen, Herr Reichsminister, für Ihren persönlichen Einsatz in der Sache dankbar und weiß mich dabei mit allen Gauleitern einig.

Ich war, wie Sie wissen, von Anfang an der Ansicht und dabei auch mit Ihnen einig, daß beim Aufbau der Behörde des Reichsstatthalters dieser Gedanke der Einheit der Verwaltung sich ebenfalls restlos durchsetzen müßte. Bereits mein erster Vorschlag, den ich Ihnen unterbreitete, sah keine Scheidung zwischen den staatlichen und den sogenannten Selbstverwaltungsaufgaben vor.

Wenn ich der Verordnung vom 17. Juli ds. Js. über die Bestimmung der Selbstverwaltungsaufgaben zugestimmt habe, wollte ich damit keineswegs als richtig anerkennen, daß das System der alten preußischen Provinzen ohne weiteres auf die Ostmark mit ganz anderer Geschichte und Entwicklung übernommen und damit gleichsam ein Präjudiz für die Neuordnung des Reiches geschaffen werden solle. Die preußische Provinz hat in der Geschichte der deutschen Verwaltung eine große Bedeutung, aber sie muß um einer eigenen nationalsozialistischen Gestaltung willen, genau wie die Länder, der Vergangenheit der Geschichte angehören. Die Gauselbstverwaltung im nationalsozia-

¹⁵ Zur intendierten Form der Gauselbstverwaltung s. ARH V, Nr. 183 Ziff. II E), zum mittlerweile normierten Stand die VO über die Verwaltung der Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften vom 25. 11. 1939 (RGBl. I S. 2373).

¹⁶ Am Rand neben nachfolg. Satzteil ein Fragezeichen von der Hand Killys.

¹⁷ Beginnend mit einem eigenen Initiativentwurf vom 27. 7. 1938 und während des langwierigen Ringens um das OstmarkG: ARH V, Nrr. 173, 200c, 213 u.ö.

¹⁸ Schlußvortrag über das OstmarkG und das SudetengauG vom 13. 4. 1939 auf dem Berghof: Dok. Nrr. 26 Anm. 19, 69.

listischen Reich muß von anderer Art wie die preußische Provinz sein. Ich hatte der Verordnung zugestimmt, um zu einer vorläufigen Regelung zu kommen. Ich konnte das umso eher tun, als ich damals der Auffassung war, daß das System des Saarlandhaushaltes, das auch von Ihrem Ministerium stets sehr gepriesen und nachträglich auf die staatliche Verwaltung von Großhamburg übernommen wurde¹⁹, ebenfalls für die Ostmarkgaue zur Anwendung kommen werde. Im Jahre 1935 sah man bei der Einführung des Saarlandhaushaltes darin den neuen Typ gegenüber dem alten Länderhaushalt. Als ich erfuhr, daß man seitens Ihres Ministeriums sich nun auch gegen die Art des Saarlandhaushaltes sträubte und ihn als Territorialhaushalt ablehnte, habe ich mich für eine Verbindung von staatlichen und Selbstverwaltungsaufgaben in einem einheitlichen Haushalt eingesetzt. Sie machen gegen die von mir vorgeschlagene Regelung, von der Sie gestern sagten, sie stelle das Prinzip auf den Kopf, vor allem folgendes geltend:

– a)

Die Scheidung zwischen Reichs- und Selbstverwaltungsaufgaben müsse sofort durchgeführt werden, wie dies auch im Sudetenland geschehen sei²⁰.

– b)

Reichswichtige Aufgaben gehörten auf den Reichshaushalt.

Zu a: Ich habe bereits dargelegt, und ich weiß, daß auch Sie mir recht geben, daß bei der gegenwärtigen Krise des Selbstverwaltungsgedankens ein letztes Wort über die Gauselbstverwaltung noch nicht gesprochen werden kann. Infolgedessen ist in der Ostmark, wo man bisher eine ausgezeichnete und praktische Verbindung der Aufgaben hatte, eine Scheidung der Aufgaben zum allermindesten verfrüht. Im Sudetenland waren Sie bei Ihrer Entscheidung viel freier, als Sie es in der Ostmark sind, weil Sie dort überhaupt keine Regelung vorfanden. Sie konnten also ohne Störung auf den Sudetengau das System der preußischen Provinz anwenden.

zu b: Gegen die Auffassung, daß reichswichtige Aufgaben nur zweckmäßig von der Reichszentrale bewirtschaftet werden können und daß dazu der Reichsstatthalter mit seinen Leuten im Gau nicht in der Lage sei, muß ich mich auf das entschiedenste verwahren. Mit den gleichen Argumenten gingen verschiedene Ressorts gegen das Ostmarkgesetz an. Der Führer hat damals im Sinne meiner These entschieden, und die These, die ich heute verfolge, ist genau die gleiche wie damals. Ich habe, sehr geehrter Herr Reichsminister, in der gestrigen Sitzung ohne weiteres anerkannt, daß Reichsaufgaben, bei denen eine zwingende Reichsnotwendigkeit für die zentrale Bewirtschaftung spricht, selbstverständlich auch zentral bewirtschaftet werden sollen. Über eine Reihe solcher Aufgaben waren wir uns auch einig. Im übrigen aber ist es im Sinne einer gesunden Auslastung der Aufgaben zwischen Reichszentrale und Gau geboten, daß²¹ alle übrigen Aufgaben vom Reichsstatthalter bewirtschaftet werden. Es hat mich in der gestrigen Sitzung peinlich berührt, daß die besondere Stellung des Reichsstatthalters, wie sie das Ostmarkgesetz nun einmal schafft²², in keiner Weise anerkannt wurde, daß vielmehr immer nur eine Gleichstellung mit dem preußischen Regierungspräsidenten herausgestellt wurde. Und hier liegt die Ursache für die derzeitige Fehlauffassung der Ressorts. Man erkennt eben nicht an, daß der Reichsstatthalter ein neues Organ im Sinne der nationalsozialistischen Staatsentwicklung ist. Er ist Reichsorgan genau wie ein Reichsminister. Er ist, weil er gleichzeitig Gauleiter ist, durch ein besonderes Treueverhältnis an den Führer gebunden. Er ist also im Aufbau des nationalsozialistischen Reiches der stärkste Garant der ewigen Einheit unseres Reiches. Und in dieser Stellung als qualifiziertes Reichsorgan muß der Reichsstatthalter anerkannt werden. Tut man dies nicht, so gehen alle Entscheidungen über seine Zuständigkeiten und Vollmachten fehl und lassen die Führerentscheidung vom April ds. Js. außer acht.

¹⁹ Hinweise zu beiden Vorbildmodellen s. ARH V, Nr. 227 Anm. 12–13.

²⁰ Gemäß der 2. DVO zum SudetengauG vom 17. 7. 1939 (RGBl. I S. 1271).

²¹ Rest des Satzes von Killy unterstrichen, am Rand mit Fragezeichen und der Marg. versehen: „Diese Problemstellung ist nicht klar.“

²² Marg. Killys: „Sie ist doch wohl vorübergehender Natur.“

Auch der Reichsgauhaushalt, wie er mir vorschwebt, ist genau wie der Saarhaushalt oder der staatliche Haushalt der Stadt Hamburg oder wie irgendein Einzelplan des Reichshaushaltes seinem Wesen nach ein Teil des großen Reichshaushaltes. Das wäre aber auch ein reiner Selbstverwaltungshaushalt des Reichsgaues, wie ihn das Reichsinnenministerium vorsieht; denn ein solcher Haushalt lebt nur zu einem kleinen Teil aus eigenen Einnahmen, im übrigen aber aus Dotationen des Reiches. Wie viel richtiger ist es deshalb, gemäß der einheitlichen Verwaltung im Reichsgau auch einen einheitlichen Haushalt des Reichsgaues²³ aufzustellen, der in gewissen Zusammenfassungen eine Ausscheidung zwischen den staatlichen Aufgaben und den Gauselbstverwaltungsaufgaben nach dem heutigen Stande bringen müßte. Die Bewirtschaftung wäre tatsächlich dem Aufbau und der Verwaltung angepaßt, wäre klar und einfach und würde sehr viel an Menschen und Arbeitskraft ersparen. Eine Ausnahme von dieser Regelung würde bloß dort Platz greifen, wo ein zwingendes Reichsinteresse eine zentrale Bewirtschaftung gebietet. Man kann gegen meine Auffassung nicht anführen, daß das ein Rückfall in den alten Grundsatz der Länderhaushalte sei. Das Land alten Stils lebte aus eigenem Recht, das gleiche gilt für seine Haushaltsgebarung. Der Reichsgau des nationalsozialistischen Staates ist ein unlösbares Glied des einheitlich verwalteten Großdeutschen Reiches, und auch der Reichsgauhaushalt ist an den Haushalt des Reiches gebunden.

Der Reichsgauhaushalt wird unter Mitwirkung der beteiligten Reichsminister mit Genehmigung der Reichsminister der Finanzen und des Innern aufgestellt. Die Reichsdotation, der wichtigste Posten des Reichsgauhaushaltes[,] erscheint als Ausgabeposition im Reichshaushalt. Der Vollzug des Reichsgauhaushaltes obliegt nach den Reichswirtschaftsbestimmungen dem Reichsstatthalter. Nun macht man seitens Ihres Ministeriums geltend, daß das gleiche, was ich erstrebe, durch die Kassenanschläge erreicht werden könnte. Das trifft nicht zu. Es war bezeichnend, daß bei der gestrigen Besprechung ein einziger Satz bei der Zuteilung der Mittel auf die Reichsstatthalter genannt wurde, nämlich 60% des an sich auf die Reichsgaue entfallenden Betrags. Praktisch wird sich also die Sache so abspielen, 60% der Mittel werden ausgeschüttet. Diese sind aber im Gau von vornherein derart gebunden, daß für eine Initiative des Gauleiter-Reichsstatthalters überhaupt kein Raum bleibt. Und dann beginnt das alte Spiel, das in den beiden letzten Jahrzehnten unserer Verwaltung so sehr geschadet hat. Es setzen die vielen unnötigen und kostspieligen Reisen nach Berlin ein, um Geld zu „schnorren“. Der tüchtigste Verwaltungsbeamte ist also nicht derjenige, der in volknaher Arbeit seine Aufgabe erledigt, sondern derjenige, der recht viel Zeit zu Reisen nach Berlin aufwendet, um so Mittel zu erhalten. Das ist ungesund, und das muß bekämpft werden, denn es geht gegen den Grundsatz, wie er in der Führerentscheidung vom April ds. Js. seinem Wesen nach festgelegt ist.

Wenn aber die Mittel im Kassenanschlag nahezu bis zur Gänze ausgeworfen werden, sehe ich nicht ein, warum man nicht den einfacheren und sparsameren Weg der Reichsgauhaushalte gehen sollte. Der geschlossene Reichsgauhaushalt gibt der Gesamtwirtschaftsbilanz des Reiches eine sehr wertvolle Bilanz der Kraft und der Arbeit des einzelnen Reichsgaues. Darauf sollte man schon aus erzieherischen Gründen nicht verzichten. Wenn sich aber der Wert des Gliedes in der Leistung und in der Arbeit für das Ganze erschöpfen soll, so spricht dies für meinen Vorschlag.

Sehr geehrter Herr Reichsminister, es geht hier um eine ganz grundsätzliche Frage. Ich würde es bedauern, wenn nach dem Erfolg der Führerentscheidung vom 13. April ds. Js. nun doch der Wert des Ostmarkgesetzes stark in Frage gestellt werden sollte. Ich darf Sie deshalb dringend bitten, meine Auffassung nochmals zu prüfen und zu versuchen, zu einer Lösung unter starker Berücksichtigung meiner Vorschläge zu kommen. Ich darf mir gestatten, Ihnen nochmals kurz die Grundsätze vorzutragen, die ich bei einer Regelung der Haushaltsgestaltung bei den Reichsgauen der Ostmark berücksichtigt wissen möchte:

- 1.

²³ Die Worte „einheitlichen Haushalt des Reichsgaues“ von Killy unterstrichen, am Rand Ausrufezeichen.

In den Haushalten der Reichsgaue werden alle Einnahmen und Ausgaben der Aufgaben der Gauselbstverwaltung veranschlagt.

– 2.

In den Haushalten der Reichsgaue werden ferner alle Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Verwaltung veranschlagt, soweit diese nach § 4 Abs. 1 des Ostmarkgesetzes²⁴ den Reichsstatthaltern untersteht. Ausgenommen hiervon sind

– a)

...

– b)

...

– c)

²⁵

...

– 3.

Falls die Aufgaben der Behörde einer Reichssonderverwaltung dem Reichsstatthalter im Rahmen des § 4 Abs. 1 des Ostmarkgesetzes übertragen werden, bestimmt der Reichsminister der Finanzen im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern, ob die Einnahmen und Ausgaben dieses Aufgabengebietes im Reichshaushalt oder im einschlägigen Einzelplan des Reichshaushaltes zu veranschlagen sind.

Mit dieser letzteren Regelung wäre auch dem Bedenken Rechnung getragen, es könnte bei Durchführung meines Vorschlages die Übertragung von Aufgaben der Reichssonderverwaltung auf den Reichsstatthalter erschwert werden.

Ich habe mir gestattet, Abschrift dieses Schreibens an den Beauftragten für den Vierjahresplan und Vorsitzenden des Ministerrates für die Reichsverteidigung, den Stellvertreter des Führers, den Herrn Reichsminister der Finanzen sowie den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei zu übersenden²⁶.

Heil Hitler!
Ihr ergebenster
Bürckel

c.: Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk an Reichsinnenminister Frick. 23. Dezember 1939²⁷

Lieber Herr Frick!

Gauleiter Bürckel hat mir Abdruck seines Briefes vom 8. ds. Mts. an Sie zugeschickt, in der er nochmals auf die Frage der Gestaltung der Reichsgauhaushalte zurückkommt. Ich halte die Ausführungen für durchaus beachtlich. Bürckel wendet sich ja vor allem gegen die Aufspaltung der Haushaltspläne in Reichsverwaltung und Reichsgauselbstverwaltung. Ich halte ein Eingehen auf seine Wünsche für unbedenklich, da hierdurch in keiner Weise irgendeiner Entscheidung über die künftige

²⁴ § 4 (1) *OstmarkG* (o. Anm. 5) lautete: „Der Reichsstatthalter führt in der Stufe des Reichsgaues unter der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern nach den fachlichen Weisungen der Reichsminister innerhalb ihres Geschäftsbereichs die staatliche Verwaltung als Reichsverwaltung.“

²⁵ Leerstellen bei a) – c) in der Vorlage.

²⁶ Abschrift erhielt auch RStH Kaufmann, Hamburg, der darauf am 29. 12. 1939 an Lammers, Göring und Frick schrieb: „Ich kann die den Standpunkt von Gauleiter Bürckel begründenden Ausführungen auf Grund meiner eigenen Erfahrungen nur in jeder Beziehung unterstreichen und unterstütze deshalb die von ihm vorgeschlagene Regelung.“ R 43 II/760, Bl. 62.

²⁷ Reinkonzept, lt. Kopf-Vm. erst am 27. 12. 1939 abgesandt, nach Ausfertigung des RIM-Schreibens zu d. und also ohne Einfluß darauf. Entwurf durch MR Fiedler: R 2/11420, Bl. 82 f.

Regelung vorgegriffen wird²⁸. Es wird durchaus nicht verhindert, daß die Neuordnung der Verwaltung in den Reichsgauen so schnell wie möglich durchgeführt wird.

M. E. ist es unter den derzeitigen Verhältnissen verwaltungsmäßig zweckmäßig und richtig, für das Rechnungsjahr 1940 von der Aufspaltung der Haushaltspläne der ostmärkischen Reichsgaue in Reichsverwaltung und Reichsgaue Selbstverwaltung abzusehen und diese Haushaltspläne noch einmal in der bisherigen Weise aufzustellen. Die bis zum Beginn des neuen Rechnungsjahres zur Verfügung stehende Zeit ist m.E. viel zu kurz, um bei den notwendigen umwälzenden Änderungen die reibungslose Haushaltsführung für das neue Rechnungsjahr in der Ostmark zweifelsfrei zu sichern. Die Aufteilung der Zuständigkeiten auf Reichsverwaltung und Selbstverwaltung wäre vielleicht in diesem Zeitraum im großen und ganzen möglich. Die finanziellen Auseinandersetzungen infolge der Aufgaben- und Lastenverschiebung und die Stellenbesetzungen würden jedoch umfangreichere Arbeiten erfordern. Es besteht die Gefahr, daß bei der Notwendigkeit schneller Entscheidungen in kurzer Zeit Entschließungen wieder aufgehoben werden müssen. Hierdurch entstehen unnötige Schwierigkeiten und finanzielle Mehrbelastungen für das Reich, die aber unter allen Umständen vermieden werden müssen.

Wenn die Aufspaltung der Haushaltspläne der Reichsgaue zurückgestellt wird, könnten die Reichsgaue für das Rechnungsjahr 1940 auf der Grundlage der Haushaltspläne für 1939 wirtschaften. Die Haushaltsführung der Reichsgaue wäre auf jeden Fall sichergestellt, und finanzielle Mehrbelastungen für das Reich brauchte ich aus diesem Anlaß nicht zu befürchten.

Ein wichtigerer Schritt auf dem Wege zu einem einheitlichen Reichsaufbau als die Aufspaltung der ostmärkischen Verwaltung in Reichsverwaltung und Selbstverwaltung erscheint mir die Verreichlichung der allgemeinen inneren Verwaltung²⁹ und vielleicht auch des Hochschulwesens im Großdeutschen Reich³⁰, wie ich es in der Chefbesprechung am 7. ds. Mts. angeregt habe.

Ich bitte deshalb, meine Vorschläge, die ja den Wünschen des Gauleiters Bürckel entgegenkommen, doch nochmals zu prüfen³¹.

vKr[osigk] R[einhardt]

²⁸ Dies wurde im RFM selbst, wo man um die präjudizielle Selbstherrlichkeit des Bürckelschen Haushaltsgebarens wußte, durchaus differenziert gesehen. Der mit Killy befreundete MDgt. Woothke versah diesen nach einem Telefonat am 18. 12. mit Material zu zwei signifikanten Fällen: Ende März 1939 hatte Bürckel die Arbeitgeber in der Ostmark im Befehlston angehalten, für ihre Arbeitnehmer die ab 1. 4. fällige Bürgersteuer zu übernehmen, und war der Weisung von RIM und RFM auf Rücknahme dieses Aufrufs bis dato nicht nachgekommen. Ferner hatte Bürckel erst im Dezember eigenmächtig den öffentl. Bediensteten weit überhöhte Weihnachtsgeldzuwendungen bewilligt (statt 8 RM je Kind 20–80 RM pro Kopf, degressiv gestaffelt) und diese trotz Erlaß einer reichsrechtl. Regelung (VO vom 16. 12. 1939, RGBl. I S. 2425; R 43 II/760, Bl. 80–82) nicht widerrufen, sondern nun als „Gehaltsvorschüsse“ deklariert. Woothke befand für beide Fälle: „Das Übel dauert also fort.“ R 43 II/760, Bl. 47–54. Auf diese Beispiele eingehend, folgerte Killy in einer Vorlage an Lammers vom 23. 12., „daß es unbedingt notwendig ist, die Eingliederung der Reichsstatthalter als Verwaltungschefs der Reichsgaue in die Verwaltungshierarchie so vorzunehmen, daß durch sie nach außen die Unterordnung der Reichsstatthalter unter die durch die Reichsminister vertretene Reichsautorität augenfällig wird. Andernfalls fürchte ich, es werde sich auf die Dauer nicht vermeiden lassen, daß diese Reichsautorität Schaden leidet.“ Killy wies deshalb im selben Vm. auch die im Schreiben Bürckels (oben b.) geforderte Etatautonomie zurück: „Die Schaffung eines solchen Haushalts, der m.E. nur als Territorialhaushalt bezeichnet werden könnte, würde nach meinem Dafürhalten sehr erheblichen Bedenken unterliegen. Die einheitliche zentrale Leitung der Reichsfinanzen ist nach wie vor für die Reichseinheit von wesentlicher Bedeutung. Wenn dazu den Reichsstatthaltern die Möglichkeit gegeben werden sollte, die Mittel ihres eigenen Haushalts auf Grund ihrer eigenen Initiative zu verwenden, so würde damit wahrscheinlich sehr bald in den verschiedenen Reichsgauen eine derartig unterschiedliche Behandlung der Dinge eintreten, daß damit die Verwaltungseinheit und Rechtsgleichheit empfindlich gestört würde.“ Ebd. Bl. 45 f.

²⁹ In Weiterführung des auf halbem Wege stehengebliebenen Gesetzes über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau vom 5. 7. 1939 (RGBl. I S. 1197); s. ARH V, Nrr. 22, 43, 140.

³⁰ Zu diesem Projekt, das gleichfalls steckenblieb, s. Dok. Nr. 219.

³¹ Am 5. 1. 1940 orientierte MR Fiedler MR Ehrensberger/RIM telefon., daß v. Krosigk trotz des RIM-Schreibens vom 26. 11. (unten d.) noch eine Antwort auf sein persönl. Schreiben erwarte. Frick kam diesem Wunsch am 10. 1. nach, blieb aber bei seiner Position: Bürckels Auffassung sei ihm seit langem bekannt, er vermöge aber nicht aus bloßem Entgegenkommen „einer Lösung zuzustimmen, die sich mit dem besten Willen nicht mit dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen Ihnen und mir, insbesondere nicht mit dem eindeutigen Ergebnis der Chefbesprechung vom 7. Dezember 1939 in Einklang bringen läßt“. R 2/11420, Bl. 87, 99.

M[ayer] 22/12 K[luge] 22/12 Fi[edler] 22/12

d.: Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 26. Dezember 1939³²

Betrifft: Haushaltsgestaltung für die Reichsgaue in der Ostmark und den eingegliederten Ostgebieten im Rechnungsjahr 1940.

Ich darf feststellen, daß als Ergebnis der Chefbesprechung vom 7. Dezember 1939 Einvernehmen über folgende Haushaltsfragen der Reichsgaue in der Ostmark und den eingegliederten Ostgebieten zwischen Ihnen und mir erzielt worden ist:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des staatlichen Sektors der Reichsgaue in der Ostmark werden in den Haushalt der fachlich zuständigen Obersten Reichsbehörden eingestellt; dabei wird für die staatliche Verwaltung dem Streben nach gesunder Dezentralisation dadurch Rechnung getragen, daß die in den Haushaltsplan der einzelnen Obersten Reichsbehörden eingestellten Mittel durch Kassenanschlüsse zu Beginn des Haushaltsjahres auf die Reichsgaue verteilt und damit den Reichsstatthaltern zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden. Von den durch die Obersten Reichsbehörden zentral bewirtschafteten Fonds wird am Anfang jedes Rechnungsjahres ein bestimmter Betrag abgezweigt, der innerhalb seiner Zweckbestimmung und im Rahmen der von den fachlich zuständigen Obersten Reichsbehörden erlassenen allgemeinen Richtlinien den Reichsstatthaltern ebenfalls zur freien Verfügung gestellt wird.

Bei dieser Gelegenheit bringe ich in Erinnerung³³, daß die Stellen der Beamten des höheren Dienstes aller Ressorts, die der Behörde des Reichsstatthalters eingegliedert sind, vom Unterabteilungsleiter aufwärts im Haushalt des Reichsministeriums des Innern ausgebracht werden und die Federführung hinsichtlich dieser Beamten bei mir liegt. Das trifft gleichermaßen zu für technische wie nicht-technische Verwaltungsbeamte.

2. Die Einnahmen und Ausgaben der gaukommunalen Verwaltung werden in den Gauhaushalt eines jeden Reichsgaues eingestellt. Die Feststellung der Gauhaushaltspläne bedarf meiner Zustimmung (§ 3 Abs. 3 der Ersten Durchführungsverordnung zu Ostmarkgesetz), die im Einvernehmen mit Ihnen erteilt werden wird. Die Federführung liegt hierbei in meiner Hand.

Die nach der bisherigen Regelung den ehemals österreichischen Ländern zustehenden örtlichen Einnahmen verbleiben den Reichsgauen als Einnahmen des Gauhaushalts.

3. Mit Rücksicht auf die noch im Aufbau befindliche Verwaltung der Reichsgaue in der Ostmark wird bei den einmaligen Ausgaben ein Betrag vorgesehen, aus dem bei der Etatsaufstellung noch nicht zu übersehende Ausgaben, für die an anderer Stelle keine Mittel ausgebracht werden, zu zahlen sind.

4. Diese Etatsgestaltung in den Reichsgauen der Ostmark wird bereits zum 1. April 1940 verwirklicht.

5. In den Reichsgauen der eingegliederten Ostgebiete gilt – ebenfalls bereits mit Wirkung vom 1. April 1940 – die gleiche Regelung wie zu 1 bis 3.

Für die Zeit bis zum 31. März 1940 wird den Reichsstatthaltern der eingegliederten Ostgebiete die unmittelbare Anmeldung von gewissen Globalanforderungen zugestanden. Die Anmeldung geschieht bei Ihnen und bei mir. Vor Bewilligung der angeforderten Mittel werden die sachlich zuständigen Reichsressorts beteiligt.

Ich halte es für erforderlich, daß die vorstehenden Grundsätze den Obersten Reichsbehörden durch ein von Ihnen und mir gemeinsam zu zeichnendes Rundschreiben mitgeteilt werden. Unter der Voraussetzung Ihres Einverständnisses füge ich den Entwurf eines solchen Schreibens mit der Bitte um Mitzeichnung in zwei Stücken bei, von denen ich bitte, mir eines wieder zugehen zu lassen³⁴.

³² Schnellbrief, Abschrift; vgl. o. Anm. 1 und 27. Ausfertigung: R 2/11420, Bl. 85.

³³ Vgl. Dok. Nr. 116, Ziff. 3 der Aufzählung.

³⁴ R 2/11420, Bl. 86. Dieser gemeinsame RdErl., der inhaltl. dem vorstehenden Schreiben entsprach, wurde auf Referentenebene am 25. 1. 1940 im RIM noch redigiert, er war im Entwurf am 28. 2. fertiggestellt und erging am 20. 3., ergänzt um einen separaten

Frick

RdErl. des RIM vom 23. 3. 1940 zu den leitenden Motiven der Regelung; ebd. Bl. 88, 94, 98, 101 f.; R 1501/311. Abdruck s. Folgeband.

Zitierhinweis

Nr. 204 Grundsätze der Haushaltsgestaltung für die Neureichsgaue. 28. November – 26. Dezember 1939a. Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 28. November 1939b. Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich an Reichsinnenminister Frick. 8. Dezember 1939c. Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk an Reichsinnenminister Frick. 23. Dezember 1939d. Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 26. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d204>